

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2062/2537	นาย ประเสริฐ สกุล เอี่ยมไพบูลย์	โจทก์
	นาง นันทนา พิมพ์พัฒน์	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย มงคล วิจะระณะ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 904, มาตรา 918

แม้ขณะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ส. เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินสดหรือเช็คผู้ถือ แต่เช็คพิพาทก็เป็นเช็คที่จำเลยในฐานะผู้สั่งจ่ายต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 และยอมโอนให้แก่กันได้โดยส่งมอบตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 918 ประกอบด้วยมาตรา 989 เมื่อโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทมาจาก ส. โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 และได้รับโอนสิทธิในเช็คพิพาทจาก ส. โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องนำเช็คไปขึ้นเงินอีกครั้งหนึ่ง ก็มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คที่จำเลยสั่งจ่ายจำนวน 210,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ นายมงคลและผู้อื่นสมคบกันฉ้อฉลจำเลยเพื่อเป็นผู้ทรงเช็ค โดยที่มิได้มีการแลกเช็คกันจริง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนายมงคล วิจะ
ระณะ เข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาจำเลยขอถอนคำร้องที่ให้เรียก
นายมงคลเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตและมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลย
ร่วมออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2530 ไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้น
แก่โจทก์ ทั้งนี้ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องมิให้เกิน 10,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้จะฟังว่าขณะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท
ซึ่งเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินสดหรือเช็คผู้ถือโจทก์จะไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทก็ตาม แต่เช็ค
พิพาทก็ยังคงเป็นเช็คที่จำเลยผู้สั่งจ่ายต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 และยอมโอนให้แก่กันได้โดยส่งมอบ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 918 ประกอบด้วยมาตรา 989 เมื่อ
โจทก์นำสืบโดยจำเลยมิได้นำสืบเป็นอย่างอื่นรับฟังได้ว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาท
มาจากนายสงบ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 904และได้รับโอนสิทธิในเช็คพิพาทจากนายสงบ โดยโจทก์ไม่จำ
ต้องนำเช็คไปขึ้นเงินอีกครั้งหนึ่งก็มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คได้ ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นคดีแพ่ง และเป็นเรื่องเช็คอันสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหรือที่เรียกว่าเช็คผู้ถือ ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วเช็คประเภทนี้ย่อมโอนให้แก่กันได้โดยการส่งมอบและผู้ที่ได้รับเช็คมาไว้ในความครอบครองเช่นโจทก์คดีนี้ย่อมเป็นผู้ทรงเช็ค โดยไม่ต้องไปคำนึงว่าขณะที่ได้รับโอนมานั้น เช็คดังกล่าวได้ถูกนำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารแล้วหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แม้จะไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารแล้ว ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ต่อมาผู้นำเช็คไปเรียกเก็บเงินโอนและส่งมอบเช็คดังกล่าวให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์มีเช็คไว้ในครอบครองโจทก์ก็เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ และชอบที่จะได้รับโอนสิทธิต่าง ๆ ตามเช็คมาจากผู้ที่โอนให้แก่โจทก์ด้วย ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องนำเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารอีกครั้งหนึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่จึงชี้ให้เห็นว่าผู้ทรงเช็คผู้ถือไม่จำเป็นต้องมีเช็คไว้ในความครอบครองในขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแม้จะได้รับโอนเช็คผู้ถือมาภายหลังที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้วผู้ทรงเช็ค (ที่มีเช็คไว้ในความครอบครอง) ก็เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3519/2531, 1752/2526, 3421/2525, 313/2521) แต่ถ้าเป็นคดีอาญาแล้ว บุคคลซึ่งจะเป็นผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ได้จะต้องเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบในขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเท่านั้นเพราะวันที่การกระทำความผิดเกิดขึ้นก็คือวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

นั่นเอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1035/2529,1891/2524) ผู้ที่รับโอนเช็คมาภายหลัง
จากที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายแล้ว แม้จะเป็นเช็คผู้ถือ ผู้ที่รับโอนเช็คมาก็ไม่ใช่ผู้เสีย
หาย ไม่มีอำนาจฟ้องคดีอาญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2703/2523) แต่การที่ไม่มี
อำนาจฟ้องคดีอาญา ก็หาทำให้ผู้ที่ได้รับโอนเช็คมาภายหลัง (เช่นโจทก์คดีนี้)ไม่มี
อำนาจฟ้องคดีแพ่งไปด้วย วรวิทย์ฤทธิธิศ